

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

Pelo presente instrumento particular de contrato de Prestação de Serviços, de um lado:

CONTRATANTE: Alex Pimentel Genehr, brasileiro, casado, inscrito no CPF nº 811.977.480-91, residente e domiciliado à rua Nicola Mathias Falci 151/705, Porto Alegre/RS, doravante denominado **CONTRATANTE**;

E de outro lado:

CONTRATADO: Gelson Luis Wergütz de Lima, brasileiro, divorciado, analista de sistema, inscrito no CPF nº 935.456.570-00, residente e domiciliado à Rua São Nicolau 1093, Porto Alegre/RS, doravante denominado **CONTRATADO**;

As partes acima identificadas, doravante denominadas conjuntamente **PARTES**, têm entre si justo e acertado o presente Contrato de Prestação de Serviços para Desenvolvimento de Software, nos termos das cláusulas e condições a seguir estipuladas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços pelo **CONTRATADO** para o desenvolvimento e implementação de um aplicativo de gestão de projetos, que servirá de base para a gestão do estudo técnico destinado à CORSAN (Companhia Riograndense de Saneamento), abrangendo serviços de Gestão, Planejamento, Projeto e Ensaios em obras de saneamento, especificamente para contratos de rede de esgoto cloacal.

1.2. O aplicativo deverá incluir funcionalidades para ser feita uma gestão completa de uma obra de saneamento, incluindo as fases de orçamentação, projeto, topografia, documentação trabalhista, relatório de qualidade dos solos, relatório ambiental, entre outros. Anexo I deste contrato, fornecidas pelo CONTRATANTE.

1.3. O CONTRATADO se compromete a executar os serviços com estrita observância das especificações técnicas, visuais e funcionais indicadas pelo CONTRATANTE, garantindo compatibilidade com normas técnicas aplicáveis (ex.: ABNT, CREA e legislações de proteção de dados como a LGPD).

1.4. O desenvolvimento será dividido em módulos ou etapas, com prazos definidos no Anexo II, incluindo fases de testes, integração e entrega de documentação.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

2.1. Obrigações do CONTRATANTE:

- a) Fornecer todas as especificações, informações e recursos necessários para o desenvolvimento do aplicativo, incluindo acesso a dados do estudo técnico (sob sigilo);
- b) Acompanhar e aprovar os testes, integração e documentação em cada etapa;
- c) Efetuar os pagamentos nos termos da Cláusula Quinta;

2.2. Obrigações do CONTRATADO:

- a) Desenvolver o aplicativo conforme as especificações, utilizando melhores práticas de programação e segurança;
- b) Submeter a aprovação prévia do CONTRATANTE qualquer despesa extra ou alteração no escopo;
- c) Garantir que o aplicativo não infrinja direitos de propriedade intelectual de terceiros, responsabilizando-se por eventuais danos;
- d) Fornecer suporte técnico pós-entrega por um período de vigência deste contrato, incluindo correções de bugs sem custo adicional;
- e) Manter sigilo sobre todas as informações recebidas, conforme Cláusula Terceira.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA CONFIDENCIALIDADE

3.1. As PARTES obrigam-se a manter em sigilo todas as informações confidenciais obtidas ou geradas no âmbito deste contrato, incluindo, mas não se limitando a: dados técnicos, projetos, relatórios, metodologias, informações comerciais, códigos-fonte, especificações do aplicativo e quaisquer outros dados sensíveis relacionados ao estudo ou ao software.

3.2. Informações confidenciais são aquelas não disponíveis publicamente e que, se divulgadas, possam causar prejuízo ao CONTRATANTE.

3.3. O CONTRATADO não poderá usar as informações confidenciais para benefício próprio ou de terceiros, nem revelar a terceiros qualquer desenvolvimento derivado dessas informações.

3.4. A obrigação de confidencialidade perdurará por 2 (dois) anos após o término deste contrato, independentemente da causa da terminação.

3.5. A violação desta cláusula sujeitará a parte infratora ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, sem prejuízo de medidas judiciais cabíveis, incluindo ação de sigilo e reparação de perdas e danos.

3.6. As PARTES poderão divulgar informações confidenciais apenas com autorização expressa por escrito da outra parte ou por determinação judicial.

CLÁUSULA QUARTA – DA PROIBIÇÃO DE CONFLITO DE INTERESSES E NÃO CONCORRÊNCIA

4.1. Durante a vigência deste contrato e por um período de 2 (dois) anos após sua terminação, o CONTRATADO se obriga a não prestar serviços, diretamente ou indiretamente, que conflituem com os interesses do CONTRATANTE, incluindo o desenvolvimento ou comercialização de aplicativos semelhantes ou concorrentes baseados nas informações confidenciais obtidas.

4.2. Entende-se por conflito de interesses qualquer atividade profissional que:

a) Comprometa a integridade, imparcialidade ou objetivos do aplicativo ou do estudo técnico;

b) Envolver a prestação de serviços semelhantes a terceiros que possam prejudicar o CONTRATANTE ou o projeto;

c) Utilize informações confidenciais para criar produtos ou serviços concorrentes.

4.3. A violação desta cláusula sujeitará o CONTRATADO ao pagamento de multa no valor de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), sem prejuízo de indenização por perdas e danos e rescisão imediata do contrato.

CLÁUSULA QUINTA – DA REMUNERAÇÃO E ROYALTIES

5.1. Pelo desenvolvimento do aplicativo, o CONTRATADO receberá um valor mensal a ser acertado entre as PARTES, referente à utilização do software por outras partes ou terceiros, conforme acordo específico em aditivo ou anexo.

5.2. Adicionalmente, o CONTRATADO terá direito a uma participação não superior a 0,1% em todas as movimentações financeiras ou transações geradas pelo aplicativo, calculadas sobre o valor bruto das operações (ex.: receitas de licenças, assinaturas ou serviços prestados via app), após dedução de impostos e custos diretos.

5.3. Os pagamentos serão efetuados mensalmente, mediante apresentação de relatório de movimentações pelo CONTRATANTE, no prazo de 10 (dez) dias úteis após o fechamento do mês.

5.4. Eventuais despesas incorridas pelo CONTRATADO serão reembolsadas mediante comprovação e aprovação prévia pelo CONTRATANTE.

CLÁUSULA SEXTA – DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

6.1. Todos os direitos de propriedade intelectual sobre o aplicativo, incluindo códigos-fonte, módulos, manuais e documentação, serão de propriedade exclusiva do CONTRATANTE, sendo proibido o uso ou comercialização pelo CONTRATADO fora do escopo deste contrato.

6.2. O CONTRATADO cede ao CONTRATANTE, de forma irrevogável e exclusiva, todos os direitos patrimoniais sobre o software desenvolvido, mantendo apenas o direito aos royalties previstos na Cláusula Quinta.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA E PRAZO DE ENTREGA

7.1. O presente contrato terá vigência a partir da data de sua assinatura e perdurará até a conclusão e entrega do aplicativo, com prazo estimado até o final de janeiro de 2026, incluindo testes e integração.

7.2. Poderá ser prorrogado por acordo escrito das PARTES.

CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO

8.1. Este contrato poderá ser rescindido por mútuo acordo, por descumprimento de obrigações ou por força maior.

8.2. Em caso de rescisão por inadimplência, a parte inocente terá direito a indenização por perdas e danos.

CLÁUSULA NONA – DA INTRANSFERIBILIDADE

9.1. As PARTES não poderão ceder ou transferir os direitos e obrigações deste contrato a terceiros sem o consentimento prévio e por escrito da outra parte.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO FORO

10.1. Para dirimir quaisquer controvérsias decorrentes deste contrato, as PARTES elegem o foro da Comarca de Porto Alegre, RS, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

10.2. As PARTES comprometem-se a buscar a resolução de conflitos por mediação antes de recorrer ao foro judicial.

E assim, por estarem de inteiro acordo com os termos deste instrumento, as PARTES assinam o presente contrato em 2 (duas) vias de igual teor e forma, para um só fim.

Porto Alegre, 28 de setembro de 2025.

Alex Pimentel Genehr

CONTRATANTE

Gelson Luis Wergütz de Lima

CONTRATADO

Testemunhas:

1. _____

Nome:

CPF:

2. _____

Nome:

CPF: